

CleanSia: podklad pro jednání s právníky

Srovnání 10 právních návrhů s procesy aplikace · 11. září 2026

Kontrolovaný stav: master, commit e1d81ea29f10939bd0a278e777d8cc3138834964.

Co potřebuješ vědět před schůzkou

Dokumenty pokrývají základ služby, ale v současné podobě nepopisují jeden sjednocený provozní model CleanSia. Nestačí doplnit IČO, kontakty a datum. Některé podmínky přímo odporují aplikaci, část existujících funkcí nemá vlastní pravidla a některé dokumenty slibují postupy, jejichž plnění vyžaduje člověka mimo aplikaci.

Na schůzce bych nejdříve rozhodl těchto pět věcí:

- Kdo zákazníkovi poskytuje úklid a kdo komu fakturuje.** VOP a partnerská smlouva popisují zprostředkovatele, zatímco aplikace vytváří partnerské faktury vůči CleanSia a zákaznické doklady z údajů společnosti.
- Jaká finanční pravidla skutečně chceme.** Nesedí storno, procentní provize, vypořádání hotovosti ani peněžní vracení kreditů při ukončení účtu.
- Jaké znění zákazník přijímá a jak to prokážeme.** Web zobrazuje jiné krátké návrhy než dodané Wordy; evidence souhlasů neuchovává slíbené verze a úplnou historii.
- Jak popsat současné rozšířené služby.** Plus, automatické obnovování členství, opakované rezervace, kredity, loajalita a doporučování potřebují konkrétní podmínky.
- Kdo vlastní provozní povinnosti.** Reklamace, pojištění, školení, incidenty, výmazy údajů a ukončení spolupráce potřebují reálně obsluhované postupy.

Pozitivní základ existuje: aplikace má objednávky, platby, storno a refundace, reklamace, kontrolu partnerských dokladů, průběh úklidu, fotografie, výpočet odměn, cookie lištu a nástroje pro souhlasy, export a výmaz. Problémem je především nesoulad jejich konkrétních pravidel s návrhy dokumentů.

1. Co je v jednotlivých dokumentech

„Rozpor“ znamená doložené jiné chování kódu. „Částečné pokrytí“ znamená, že základ existuje, ale chybějí významné podmínky. „Mimo aplikaci“ znamená povinnost, kterou lze plnit ručně a jejíž skutečné plnění tento rozbor neověřoval.

Dokument	Co řeší	Výsledek a hlavní práce pro právníky
VOP	Strany smlouvy, účet, objednávku, cenu, platbu, změny, storno, odpovědnost, recenze a spory.	Rozpory: obchodní model, host bez účtu, storno, kredity. Doplnit Plus a další programy; sjednotit s publikovaným textem.
Reklamační řád	Vady, škody, krádež, podání a lhůty, důkazy, nápravu, refundaci, pojištění a eskalaci.	Částečné pokrytí + provoz: systém případů funguje; konkrétní potvrzování, lhůty, nápravný úklid a pojistný postup vyžadují sjednocení a odpovědnou obsluhu.

Dokument	Co řeší	Výsledek a hlavní práce pro právníky
Rámcová smlouva	Nezávislost OSVČ, výběr práce, vybavení, pojištění, provizi, hotovost, odpovědnost, DPA a konec spolupráce.	Rozpory: provize versus odměna, fakturační model. Nedostatečné pokrytí: firmy a týmy. Doplnit ceník, výplatní cyklus a podmínky aktivace partnera.
BOZP	Chemikálie, ochranné pomůcky, spotřebiče, ergonomii, první pomoc, úrazy, zvířata, výšky, odpad a opakování poučení.	Převážně mimo aplikaci: ověřit odborný obsah, školitele, evidenci poučení, obnovy a skutečný kontakt dispečinku.
Kodex chování	Vystupování, oděv a vůni, příchod a předání, fotografie, komunikaci, nalezené věci, sociální síť a sankce.	Rozpory + provoz: hotovost, fotografie a některé zakázky nejsou sladěné s rámcovou smlouvou. Upozornění, pozastavení a distribuce vybavení nejsou totéž co obecná správa účtu.
Privacy Policy	Správce, účely a údaje, právní tituly, příjemce, retenci, bezpečnost, práva a věk.	Částečné pokrytí / rozpory: doplnit skutečné dodavatele a data, přepsat retenční tabulku a ověřování věku podle zamýšleného procesu.
Cookie Policy	Veřejný cookie text a interní implementační příručku.	Rozpory: názvy úložišť, evidence a platnost souhlasu. Vzorový seznam analytiky není doložený skutečnou implementací. Interní část B oddělit od veřejného dokumentu.
GDPR souhlasy	Checkboxy, registraci, objednávku, GPS, marketing, odvolání a historii souhlasů.	Zásadní rozpory: přepisovaná evidence bez verze, směšování cookies s e-maily, hostovská objednávka, význam povinného souhlasu a GPS.
DPA	Zpracování zákaznických dat partnerem, přístup, mlčenlivost, retenci, incidenty, subzpracovatele a výmaz.	Částečné pokrytí: omezení podle přidělení existuje; historický partner má dále přístup bez sjednaného časového omezení. Podpisy a práce s kopiemi mimo aplikaci potřebují evidenci.
Společenská smlouva	Založení a řízení s.r.o., podíly, vklady, jednatele, hlasování, zisk, převody a zánik.	Samostatné korporátní téma: pracovní návrh pro notáře. Doplnit skutečné osoby a parametry, sladit hlasovací ustanovení, vyřešit práva k softwaru. Nejde o funkci aplikace.

Napříč balíčkem zůstávají nevyplněné identifikační údaje, kontakty, účinnost a některé zásadní obchodní parametry. Číslo verze „1.1“ samo nepotvrzuje právní schválení ani shodu s tím, co vidí uživatel.

2. Největší rozpory, které je potřeba rozhodnout

A. Role stran, vznik smlouvy a fakturace

VOP 1.3 a rámcová smlouva 2.2–2.3 popisují přímý vztah zákazník–OSVČ. Už mezi návrhy je rozdíl v okamžiku vzniku smlouvy: VOP jej spojuje s potvrzením/platbou, rámcová smlouva s přijetím zakázky partnerem. V aplikaci může být zakázka po platbě „Confirmed“, přestože nemá přiděleného pracovníka. Vícečlenný úklid může mít několik samostatných partnerských účtů.

Partnerská faktura uvádí partnera jako dodavatele a CleanSia jako odběratele; zákaznický doklad používá údaje společnosti. **Rozhodnout jeden smluvní a účetní model**, identitu dodavatele, oprávnění vystavovat doklady a odpovědnost za celý tým. Samotný kód neurčuje právní kvalifikaci vztahu.

B. Storno je v dokumentu výrazně dražší

Situace	VOP čl. V	Aktuální standardní pravidlo aplikace
Více než 24 hodin před úklidem	Bez poplatku	Bez poplatku; zdarma je i přesně 24 hodin.
4 až méně než 24 hodin	50 %	25 %
2 až méně než 4 hodiny	50 %	50 %
Méně než 2 hodiny	100 %	50 %
Nikdo zakázku nepřijal	Samostatná výjimka není popsána	Zdarma
Prvních 15 minut od objednání	Samostatná výjimka není popsána	Zdarma

Tabulka ukazuje standard po přijetí zakázky, s posledními dvěma přednostními výjimkami. Plus může bezplatné storno dále zvýhodnit. Zahájenou nebo dokončenou zakázku zákaznickým stornem zrušit nelze. VOP navíc uvádějí 100 % při znemožnění přístupu; zvláštní automatický tarif pro tuto situaci v prověřené cestě není doložen.

Rozhodnout sazby a výjimky; teprve pak sjednotit kód, VOP a obrazovky. Zmínku o 60 minutách zdarma pro první objednávku ze starší dokumentace nepřebírat: aktuální volající tuto výhodu nepřiznává.

C. Odměna partnera není procentní provize z každé objednávky

Rámcová smlouva čl. 7 předpokládá procentní provizi. Aplikace počítá odměnu ze sazeb za služby/balíčky, místnosti, koupelny a vzdálenost s limity a individuálními nastaveními. Nejde automaticky o zákaznickou cenu minus například 20 %. **Schválit skutečný ceník, okamžik závaznosti odměny a vliv zákaznických slev.**

Hotovost aplikace podporuje; automatické smluvní započtení platformní provize však není doloženo. Kodex přitom zakazuje platby mimo aplikaci. Vyjasnit, zda zákaz míří na zatajené zakázky, nebo i na povolené hotovostní inkaso. Fakturační evidence sama neprovádí bankovní výplatu.

Automatika vytváří měsíční výplatní období navázaná na den založení prvního období; PDF faktura má splatnost 14 dní. Rámcová smlouva 7.4 zatím nechává cyklus a lhůtu výplaty nevyplněné. Potvrdit, zda to odpovídá zamýšlenému účetnímu provozu.

D. Host, publikované podmínky a důkaz přijetí

VOP vyžadují registraci, ale API přijímá objednávky hostů. Hostovský checkbox na webu ukládá záznam místně a odeslání čeká na přihlášení; samotná objednávka nenese verzi přijatých podmínek. Evidence souhlasů přepisuje aktuální stav, místo aby uchovávala slíbenou neměnnou historii a verzi textu.

Webové `/terms` a `/privacy` navíc používají krátké překladové návrhy s upozorněním na právní nezkontrolování a prázdným datem. **Schválit jeden obsah pro web i mobilní aplikace, jeho překlady a způsob doložení přijetí pro účet i hosta.** Rozlišit přijetí smlouvy, seznámení s informací a odvolatelný souhlas.

E. Kredity a konec účtu

VOP 2.4 slibují peněžní vrácení nevyužitého kreditu. Aplikace výmaz účtu s kladným kreditem blokuje. Kredit expiruje po 12 měsících od posledního pohybu, používá se automaticky na kartovou objednávku ve stejné měně a pokryje nejvýše 70 % ceny. Samostatný peněžní výběr zůstatku nebyl doložen.

Oddělit bonus od peněžního nároku zákazníka, stanovit expiraci, čerpání, vypořádání a vztah k výmazu účtu. Zrušení neobsazené zakázky umí vrátit platbu a přidat registrovanému zákazníkovi 250 kreditních jednotek v základní měně; host tento kredit nedostane. To také potřebuje jasná pravidla.

F. Fotografie a přístup k údajům po zakázce

Standardní partnerské dokončení úklidu vyžaduje alespoň jednu fotografii „After“; administrátorská změna stavu má samostatnou cestu. Rámcová smlouva a Kodex pracují s fotografováním na základě souhlasu a omezenými výjimkami; nahrání fotografie samo souhlas neneviduje. **Rozhodnout účel, právní titul, informování a cestu pro zákazníka, který fotografii odmítne.**

DPA stanoví partnerovi krátké lhůty, například 24 hodin pro kontakt/adresu a 30 dní pro provozní údaje/fotografie. Historicky přidělený partner však může přes API nadále načíst detail i nové odkazy na fotografie. Delší uchování platformou není automaticky totéž co porušení partnerovy retenční povinnosti; je nutné zvlášť vyřešit **platformové uchování, přístup partnera a jeho vlastní kopie.**

G. Cookies, marketing, GPS a retence

Volba marketingových cookies se na serveru mapuje na souhlas s marketingovými e-maily. To směřuje dvě rozdílná rozhodnutí; nález sám nedokazuje rozesílání nevyžádaných zpráv. Lišta také neukládá slíbené datum, verzi a dobu platnosti souhlasu.

Text GPS slibuje, že se poloha nesdílí s třetími stranami, ale Android při převodu souřadnic na adresu volá Mapbox. Privacy uvádí jiné retenční lhůty než výchozí automatické mazání. Návrhy pracují s hranicí 18 i 16 let, zákaznická registrace věkové ověření nemá. **Připravit jednu schválenou tabulku účel-údaj-příjemce-lhůta-právní titul** a podle ní upravit texty i implementaci.

H. Reklamace, pojištění a školení potřebují doložený provoz

Reklamační případ, přílohy, komunikace, rozhodnutí a kartová refundace existují. Kód ale nedokládá celé slibované potvrzení do 30 minut, třídní prošetření, nápravný úklid či aktivaci pojištění. Krátké lhůty a dvě povinné fotografie z řádu nejsou shodně vynuceny; pozdní podání systém přijme.

Schválení partnera ověřuje konfigurované typy dokladů. Uložený seed pro CZ/SK vyžaduje občanský průkaz; pojištění, podepsaná smlouva a školení z něj automaticky povinné nejsou. Živé nastavení může být jiné. **Doložit skutečný partnerský spis, checklist, obnovy pojištění a školení, reklamační frontu a obsluhované kontakty.** Chybějící automatizace není důkaz, že se nic nedělá ručně.

3. Procesy, které mají v dokumentech nedostatečná pravidla

Existující proces	Co je potřeba doplnit
Cleansia Plus	Cena a perioda, automatické obnovení, přechod trialu na placení, doučtování při změně plánu, zrušení na konci období a nárok na vrácení platby.
Opakované rezervace	Rozvrh versus jednotlivá objednávka, samostatné potvrzení a platba výskytu, aktuální cena, pauza a konec série. Označení „Monthly“ dnes v generování znamená 30 dní.
Loajalita, doporučování a promokódy	Vznik a odebrání bodů, limity, kombinování slev, změny kampaní, zneužití a odlišení bodů od kreditu a peněz.
Cena, express, termín a tým	Význam odhadu ceny/délky, příplatky a rozsah balíčků, čtvrt hodinový výběr v rámci 60minutového okna, počet pracovníků a nezaručená preference oblíbeného partnera.
Neobsazená zakázka a nedostavení	Automatické zrušení neobsazené zakázky po toleranci není detekce nepříchodu již přiděleného pracovníka. Popsat refundaci, kredit a lidskou eskalaci.
Firmy, týmy a náhradníci	Právnícká osoba versus OSVČ, vazba členů týmu na smluvního poskytovatele, odpovědnost a přístup k datům. Žádost o zástup/opuštění je doložena na backendu, nikoli jako úplná cesta v uživatelských obrazovkách.
Omezení a konec spolupráce	Důvody omezení zakázek, přezkum člověkem, upozornění, výpověď, pozastavení, dokončení rozpracované práce a konečné vyúčtování. Technická blokáce účtu nenahrazuje právní úkon.
Údaje zákazníků i partnerů	Fotky domácností, důkazy, vstupní instrukce, identity a doklady, bankovní údaje, zařízení, push tokeny, diagnostika a referral vazby; konkrétní příjemci včetně mapových služeb.
Práva subjektů údajů	Samoobslužný export obsahuje jen část evidovaných dat; určit doplnění na žádost, výjimky z výmazu, neúspěšné smazání souborů a vyřízení partnerovy žádosti člověkem.

Opačným směrem návrhy slibují některé funkce, pro které nebyla nalezena odpovídající kompletní cesta: obecný samoobslužný přesun jednorázové objednávky, platformní spropitné, zákaznický bankovní převod a peněžní výběr kreditu. Mohou být řešeny podporou či účetní; dokument má tuto cestu popsat konkrétně.

4. Samostatné otázky pro právní posouzení

Spotřebitelská pravidla: prověřit odkaz VOP čl. V na § 1837 písm. j) jako důvod vyloučení 14denního odstoupení u úklidu s termínem. Z oficiálního přehledu ČOI nelze převzít obecnou výjimku pro každou službu objednanou na konkrétní den; uvádí vymezené kategorie služeb. Právníci mají určit správný režim úklidu a případnou výslovnou žádost o zahájení plnění před uplynutím lhůty. [ČOI – informace k odstoupení u služeb](#).

Dále nechat posoudit 24/48hodinové reklamační lhůty, povinné fotografie, vztah ke skrytým vadám, prodloužení 30denní lhůty pouhým oznámením, omezení odpovědnosti a smluvní sankce. To jsou otázky právní platnosti, nikoli závěr tohoto technického srovnání.

Zastaralý odkaz: VOP 12.2 a reklamační řád 5.4 stále odkazují na ODR. Platforma skončila 20. 7. 2025; informace o příslušném ADR tím obecně nezaniká. Text opravit. **MPO – ukončení ODR a trvající informační povinnost ADR.**

Společnost a zakladatelé: společenská smlouva je pracovní návrh s nevyplněnými společníky, podíly, vklady a rozhodnými limity. Čl. 5.4 uvádí pro změnu smlouvy dvoutřetinovou většinu; 10.6 souhlas všech, pokud zákon nestanoví jinak. Jejich vztah má sjednotit notář. Předmět podnikání zahrnuje zprostředkování i poskytování úklidu; samotná šíře předmětu není rozpor, ale neurčuje, jakou roli má konkrétní zákaznická smlouva.

V těchto deseti souborech není doloženo vypořádání autorských práv k softwaru od zakladatelů a dodavatelů, vlastnictví domén či účtů aplikací ani podrobná dohoda pro patovou situaci mezi zakladateli. Mohou existovat jinde. **Prověřit, co už je uzavřeno a co doplnit samostatně.** Také instrukce pro založení společnosti, poplatky a lhůty v návrhu nechat ověřit notářem.

5. Co si odnést z dnešního jednání

Pořadí	Konkrétní výstup	Kdo rozhoduje / připraví
1	Jedna stránka popisující smluvní strany, okamžik smlouvy, platby, doklady a odpovědnost týmu.	Vedení + právníci + účetní
2	Jedna schválená tabulka cen, storna, odměn, hotovosti, kreditů a výplat.	Vedení + účetní; právní kontrola
3	Rozhodnutí, které služby a benefity budou při spuštění dostupné, a příslušná pravidla.	Vedení + právníci
4	Schválený způsob přijímání textů, marketingových voleb, fotografií a uchování důkazů.	Právníci + odpovědná osoba za produkt
5	Retenční a dodavatelská tabulka; checklist partnera, reklamací, incidentů a žádostí o údaje.	Právníci + provoz + technický tým
6	Seznam finálních veřejných dokumentů, podpisových příloh a interních postupů s vlastníkem a datem.	Právníci + vedení

Po rozhodnutí rozdílů rozdělit na **úpravu textu, změnu aplikace a provozní postup**. Nesoulad není automatický pokyn změnit aplikaci podle dnešního Wordu; některé návrhy popisují jiný obchodní záměr a samy si odporují.

Jak byl rozbor proveden a kde jsou důkazy

Přečteno všech deset DOCX včetně tabulek a textových částí; porovnáno s aktuálním backendem a relevantními cestami webu, Androidu a iOS. Dokumentace v docs/ sloužila k orientaci, rozhodující byl prověřený kód. Například starší komentáře popírají automatický kredit u neobsazené zakázky, ale aktuální implementace již existuje.

Jde o statické srovnání procesů a návrhů, nikoli ověření jejich právní platnosti nebo provozu nasazeného prostředí. Nebyly kontrolovány živé databáze, skutečné pojištění a podpisy, bankovní platby, cloudové smlouvy, školení ani obsluha podpory. Konfigurovatelné výchozí hodnoty nemusí odpovídat nasazení. Původní právní dokumenty a zdrojový kód zůstaly beze změny.

Podrobné nálezy s články, odstavci a cestami do kódu jsou v [podrobném rozboru](#). Část ke společnosti je doložena [extrakcí společenské smlouvy](#), zejména P005, P017, P031–P065, P079 a P127. Označení P je pomocné číslo odstavce extrakce, nikoli číslo článku originálu. [Soupis a kontrolní otisky podkladů](#) vážou rozbor na konkrétní soubory.